

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2206/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

นายปรีชาหรือชา เรืองทอง

จำเลย

นายปรีชาหรือชา เรืองทอง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 83,288 บทหนึ่ง และตามมาตรา 83,288ประกอบด้วย มาตรา 80 อีกบทหนึ่ง
เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 83,288 ซึ่งเป็น
บทหนักให้จำคุกตลอดชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้ขังจำเลยในระหว่างฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาตีราคาประกัน
400,000 บาท (อันดับ 12)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสี่แสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
หลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสี่แสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา
หลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(ชุม สุขแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>